中意人寿
GENERALI CHINA

请扫描以查询验证条款

阅 读 提 示

本阅读提示是为了帮助您更好理解条款，对本合同内容的解释以条款正文为准。

→ **您拥有的重要权益**

- ◆ 被保险人可以享有本合同提供的保障利益……2.3
- ◆ 您有权解除合同.. ……5

→ **您应当特别注意的事项**

- ◆ 在某些情况下，我们不承担保险责任…..……2.4、3.2、6.1
- ◆ 您应及时向我们通知保险事故……3.2
- ◆ 受益人的保险金申请权应在一定期间内行使……3.6
- ◆ 在某些情况下，本合同效力终止...……5.2、6.1
- ◆ 我们对一些重要术语进行了解释，请您注意...……8

→ **条款是保险合同的重要内容，为充分保障您的权益，请您仔细阅读本条款。**

→ **条款目录**

1 您与我们订立的合同
1.1 合同构成
1.2 保险合同成立与生效
1.3 投保年龄
2 我们提供的保障
2.1 基本保险金额
2.2 保险期间
2.3 保险责任
2.4 责任免除
3 保险金的申请
3.1 受益人
3.2 保险事故通知
3.3 保险金的申请
3.4 保险金的给付
3.5 宣告死亡处理
3.6 诉讼时效
4 保险费的支付
4.1 保险费的支付
5 合同解除与效力终止
5.1 解除合同的手续及风险
5.2 合同效力的终止
6 如实告知
6.1 明确说明与如实告知
6.2 本公司合同解除权的限制
7 其他需要关注的事项
7.1 年龄错误
7.2 合同内容变更
7.3 联系方式变更
7.4 争议处理
8 释义

中意人寿保险有限公司
GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD.

中意e路通意外伤害保险条款

在本条款中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指中意人寿保险有限公司，“本合同”指您与我们之间订立的“中意e路通意外伤害保险”保险合同。

1 您与我们订立的合同

1.1	**合同构成**	本合同是您与我们约定保险权利义务关系的协议，包括本保险条款、保险单或其他保险凭证、投保单、与保险合同有关的投保文件、合法有效的声明、批注、批单及其他您与我们共同认可的书面协议。
1.2	**保险合同成立与生效**	您提出保险申请、我们同意承保，本合同成立。 除另有约定外，本合同自我们同意承保并签发保险单后开始生效，合同生效日期在保险单上载明。
1.3	**投保年龄**	指您投保时被保险人的年龄，年龄以**周岁**(见8.1)计算。 本合同接受的投保年龄在保险单上载明。

2 我们提供的保障

2.1	**基本保险金额**	本合同的基本保险金额由您在投保时与我们约定并在保险单上载明。
2.2	**保险期间**	本合同的保险期间在保险单上载明。
2.3	**保险责任**	本合同承保下列两类**意外伤害**(见8.2)事故： (1)被保险人以乘客身份乘坐下列**公共交通工具**(见8.3)时遭受的意外伤害事故： ①被保险人以乘客身份乘坐作为公共交通工具的汽车或公司（单位）上下班班车，自踏入汽车或班车车门起至走出汽车或班车车门止； ②被保险人以乘客身份乘坐作为公共交通工具的列车或轮船，自踏入列车舱门或轮船船体起至走出列车舱门或轮船船体止； ③被保险人以乘客身份乘坐作为公共交通工具的民航班机，自通过机场安全检查起至走出班机舱门止。 (2)被保险人在公共场所搭乘载客用升降机或手扶电梯（矿场及任何建筑工地升降机除外）时遭受的意外伤害事故。 在本合同有效期内，若被保险人在以上任何一类情形下遭受意外伤害事故，我们承担本合同所约定的保险责任：
2.3.1	**意外伤残保险金**	被保险人在上述情形下遭受意外伤害事故，且自该事故发生之日起180天内，以此事故为直接且单独原因达到**《人身保险伤残评定标准及代码》**(见8.4)所列伤残类别，在依照该标准规定的评定原则对伤残

类别进行评定后，**我们按评定结果所对应的保险金给付比例乘以5%的基本保险金额给付意外伤残保险金。**如自意外伤害事故发生之日起180日内治疗仍未结束的，则按该事故发生之日起第180日的身体情况进行伤残评定，并据此给付伤残保险金。

该次意外伤害事故导致的伤残合并前次因意外伤害事故所致伤残可领较严重等级伤残保险金者，按较严重等级标准给付，**但前次已给付的伤残保险金（投保前已存在的意外伤害所致或因责任免除事项所致《人身保险伤残评定标准及代码》所列的伤残视为已给付伤残保险金）应予以扣除。**

意外伤残保险金以5%的基本保险金额为限，累计给付的意外伤残保险金的总额达到该限额时，本保险责任终止。

2.3.2 **公共交通意外身故保险金**

若被保险人在符合上述定义的公共交通工具内遭受意外伤害事故，且自该事故发生之日起 **180** 日内，以此次事故为直接且单独原因身故，我们按本合同的基本保险金额向身故保险金受益人给付意外身故保险金，本合同效力终止。

2.3.3 **特定意外身故保险金**

若被保险人在符合上述定义的公共场所搭乘载客用升降机或手扶电梯时遭受意外伤害事故，且自该事故发生之日起 **180** 日内，以此次事故为直接且单独原因身故，我们按本合同的基本保险金额向身故保险金受益人给付特定意外身故保险金，本合同效力终止。**被保险人作为电梯操作人员、安装人员或修理维护人员所发生的意外伤害事故，不在本保险责任范围内。**
我们仅承担上述身故保险责任中的其中一项，最高给付以本合同的基本保险金额为限。

若被保险人身故前本合同已有意外伤残保险金给付，则给付意外身故保险金时应扣除已给付的意外伤残保险金。
累计给付的意外伤残保险金及意外身故保险金的总额达到本合同的基本保险金额时，本合同效力终止。

未成年人身故保险金限制
为未成年子女投保的人身保险，因被保险人身故给付的保险金总和不得超过国务院保险监督管理机构规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限制。

2.4 **责任免除**

因下列情形之一导致被保险人身故、伤残的，我们不承担给付保险金责任：
（1）投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；
（2）被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施；
（3）被保险人故意自伤或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
（4）被保险人服用、吸食或注射毒品（见8.5）；
（5）战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；
（6）核爆炸、核辐射或核污染。

发生上述第（1）项情形导致被保险人身故的，本合同效力终止。若本合同尚未发生保险金赔付，我们向被保险人的继承人退还被保险人身故时本合同的未满期净保险费（见 8.6）。

发生上述第（1）项情形导致被保险人伤残的，本合同效力终止。若本合同尚未发生保险金赔付，我们向被保险人退还其伤残时本合同的

未满期净保险费。

发生上述其他情形导致被保险人身故或伤残的，本合同效力终止。若本合同尚未发生保险金赔付，我们向您退还被保险人身故或伤残时本合同的未满期净保险费。

3 保险金的申请

3.1 **受益人**

您或者被保险人可以指定一人或多人为身故保险金受益人。身故保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

您或者被保险人可以在被保险人身故前变更身故保险金受益人并书面通知我们。我们收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。您在指定和变更身故保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由我们依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定履行给付保险金的义务：

（1）没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；

（2）受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；

（3）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。

受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

除另有约定外，意外伤残保险金受益人为被保险人本人。

3.2 **保险事故通知**

请您、被保险人或受益人在知道保险事故发生后10日内通知我们。**如果您、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、伤害程度等难以确定的，我们对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，**但我们通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响我们确定保险事故的性质、原因、伤害程度的除外。

3.3 **保险金的申请**

受益人或者其他有权领取保险金的人（简称“保险金申请人”）可以申请保险金。在申请保险金时，请按照下列方式办理：

3.3.1 **意外伤残保险金的申请**

保险金申请人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）保险合同；

（2）保险金申请人的**有效身份证件**（见 8.7）；

（3）由国家行政部门认定的二级或以上**医院**（见8.8）或有资质的鉴定机构根据《人身保险伤残评定标准及代码》出具的被保险人伤残程度的资料或身体伤残程度评定书；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

3.3.2 **意外身故保险金的申请**

在申请意外身故保险金时，保险金申请人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）保险合同；

（2）保险金申请人的有效身份证件；
（3）国家卫生行政部门认定的医疗机构、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；
（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

保险金作为被保险人遗产时，必须提供可证明合法继承权的相关权利文件。
以上证明和资料不完整的，我们将一次性通知受益人补充提供有关证明和资料。

3.4 **保险金的给付**

我们在收到保险金给付申请书及上述有关证明和资料后，将在5个工作日内作出核定；情形复杂的，在30日内作出核定。
对属于保险责任的，我们在与保险金申请人达成给付保险金的协议后10日内，履行给付保险金义务；若我们在收到保险金给付申请书及上述有关证明和资料后第30日仍未作出核定，除支付保险金外，我们将从第31日起按超过天数赔偿保险金申请人因此受到的利息损失。利息按照中国人民银行公布的同期金融机构人民币一年期定期存款利率单利计算。若我们要求保险金申请人补充提供有关证明和资料的，则上述的30日不包括补充提供有关证明和资料的期间。
对不属于保险责任的，我们自作出核定之日起3日内向保险金申请人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。
我们在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起60日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；我们最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

3.5 **宣告死亡处理**

如果被保险人在本合同有效期内失踪而且被法院宣告死亡，我们将按本合同约定给付身故保险金，同时本合同效力终止。
如果被保险人在宣告死亡后重新出现或者确知其没有死亡，受益人或者其他领取保险金的人应于知道后30日内向我们退还已领取的保险金，本合同的效力由我们与您依法协商处理。

3.6 **诉讼时效**

保险金申请人向我们请求给付保险金的诉讼时效期间为 5 年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

4 保险费的支付

4.1 **保险费的支付**

本合同保险费的支付方式由您和我们约定并在保险单上载明。

5 合同解除与效力终止

5.1 **解除合同的手续及风险**

如您申请解除本合同，请填写解除合同申请书并向我们提供下列资料：
（1）保险合同；
（2）您的有效身份证件。
自我们收到解除合同申请书时起，本合同效力终止。当您申请解除本合同时，若本合同尚未发生保险金赔付，我们在收到上述证明和资料之日起30日内向您退还未满期净保险费。若本合同已发生保险金赔付，我们不退还未满期净保险费。
您解除合同会遭受一定损失。

5.2 **合同效力的终止**

发生下列情况之一时，本合同效力终止。

（1）被保险人身故；
（2）本合同满期；
（3）我们收到解除合同申请书；
（4）因本合同其他条款约定情形而终止。

6 如实告知

6.1 **明确说明与如实告知**

订立本合同时，我们应向您说明本合同的内容。
对保险条款中免除我们责任的条款，我们在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。
我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。
如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本合同。
如果您故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。
如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。
我们在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们承担给付保险金的责任。

6.2 **本公司合同解除权的限制**

前条规定的合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过30日不行使而消灭。

7 其他需要关注的事项

7.1 **年龄错误**

本合同中被保险人的投保年龄以有效身份证件登记的周岁年龄为准，如果发生错误按照下列方式办理：
（1）您申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，我们有权解除合同。我们行使合同解除权适用“本公司合同解除权的限制”的规定。
（2）您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费少于应付保险费的，我们有权更正并要求您补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付。
（3）您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费多于应付保险费的，我们会将多收的保险费退还给您。

7.2 **合同内容变更**

在本合同有效期内，本合同的有关内容不可变更。

7.3 **联系方式变更**

为了保障您的合法权益，您的住所、通讯地址、电子邮件或电话等联系方式变更时，请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知我们。
若您未以书面形式或双方认可的其他形式通知我们，我们按本合同载明的最后住所、通讯地址、电子邮件或电话所发送的有关通知，均视为已送达给您。

7.4 **争议处理**

本合同争议解决方式由当事人约定从下列二种方式中选择一种：
（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交双方共同选择的仲裁委员会仲裁；
（2）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，

依法向人民法院起诉。

8 释义

8.1	**周岁**	指按有效身份证件文件中记载的出生日期计算的年龄，自出生之日起为零周岁，每经过1年增加1岁，不足1年的不计。
8.2	**意外伤害**	指遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。 **猝死不属于意外伤害。**
8.3	**公共交通工具**	本合同所指公共交通工具是指领有营运执照、以客运为目的且以收费方式合法载客的民航班机、列车（包括地铁、轻轨列车以及其它客运列车）、汽车（包括公共汽车、电车、出租汽车）、轮船（包括渡轮）。
8.4	**《人身保险伤残评定标准及代码》**	《人身保险伤残评定标准及代码》（JR/T 0083—2013）是由原中国保险监督管理委员会发布（保监发〔2014〕6号）并经国家标准化委员会备案的中华人民共和国金融行业标准。您可通过我们的官方网站查询该伤残评定标准内容。
8.5	**毒品**	指《中华人民共和国刑法》规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医师开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。
8.6	**未满期净保险费**	其计算公式为：未满期净保险费＝最后一期已付保险费$\times(1-35\%)\times\left(1-\frac{\text{该保险费所保障的已经过天数}}{\text{该保险费所保障的天数}}\right)$，经过天数不足一天的按一天计算。
8.7	**有效身份证件**	指依据法律规定，由有权机构制作颁发的证明身份的证件等，如：居民身份证、户口簿、护照、军人证等。
8.8	**医院**	指具备由政府卫生行政管理部门颁发的、合法有效的医疗机构执业许可证并符合下列条件之一的公立或基本医疗保险定点医疗机构： （1）二级或二级以上的医院、二级或二级以上的妇幼保健院、住院床位在100张及以上的医院，**但不包括精神病医院、皮肤病医院、整形外科医院、美容医院、康复医院和疗养院；** （2）我们认可的、为受伤者和患病者提供全日24小时诊断和治疗服务的医疗机构。

(完)